P U T U S A N

Nomor 1060/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Sungkowo als Aek
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 45/4 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Bersama No. 27 Lk. III Kel. Polonia Kec. Medan Polonia
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Sungkowo als Aek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1060/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1060/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SUNGKOWO Als AEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEDI SUNGKOWO Als AEK selama: 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,33 gram,12 (dua belas) plasik klip kecil,*dirampas untuk dimusnahkan* dan uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), *dirampas untuk Negara.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

---------- Bahwa ia terdakwa DEDI SUNGKOWO Als AEK pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg.Panigara Padang Bulan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi David H.E Manullang bersama dengan saksi Edy Gunawan (keduanya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Jamin Ginting Gg.Panigara Padang Bulan Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya disana para saksi melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu sambil memberikan uang sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai ditangan kiri terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 12 (dua belas) plasik klip kecil kosong dari tangan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari ANE (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Starban Polonia lalu terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijulakan kembali kepada orang lain sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam membeli,menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisik Nomor LAB. : 1985/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa DEDI SUNGKOWO Als AEK berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol.S.Si.,Apt dan Yudiatnis,S.ST.

-------*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA

------ Bahwa ia terdakwa DEDI SUNGKOWO Als AEK pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg.Panigara Padang Bulan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi David H.E Manullang bersama dengan saksi Edy Gunawan (keduanya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Jamin Ginting Gg.Panigara Padang Bulan Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya disana para saksi melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu sambil memberikan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai ditangan kiri terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 12 (dua belas) plasik klip kecil kosong dari tangan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisik Nomor LAB. : 1985/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa DEDI SUNGKOWO Als AEK berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol.S.Si.,Apt dan Yudiatnis,S.ST.

-------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David H.E Manullang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg.Panigara Padang Bulan Kota Medan.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Jamin Ginting Gg.Panigara Padang Bulan Kota Medan sehingga saksi melakukan penyelidikan, dan melakukan penyamaran membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga paket seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), yang disanggupi terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi langsung melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 12 (dua belas) plasik klip kecil kosong dari tangan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut ;

2. Saksi Edy Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg.Panigara Padang Bulan Kota Medan.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Jamin Ginting Gg.Panigara Padang Bulan Kota Medan sehingga saksi melakukan penyelidikan, dan melakukan penyamaran membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga paket seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), yang disanggupi terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi langsung melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 12 (dua belas) plasik klip kecil kosong dari tangan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam

membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut ;

- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg.Panigara Padang Bulan Kota Medan.

ketika ditangkap, para saksi melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu memesan paket sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan ketika terdakwa hendak memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 12 (dua belas) plasik klip kecil kosong dari tangan sebelah kanan terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli sabu dari Ane (DPO) sebanyak 1 (satu) gram kemudian dibagi-bagi dalam paket kecil untuk dijual kepada pemesan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,33 gram,
- 12 (dua belas) plasik klip kecil,
- uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg.Panigara Padang Bulan Kota Medan.
2. ketika ditangkap, para saksi melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu memesan paket sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) dan ketika terdakwa hendak memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 12 (dua belas) plasik klip kecil kosong dari tangan sebelah kanan terdakwa.

3. Bahwa terdakwa membeli sabu dari Ane (DPO) sebanyak 1 (satu) gram kemudian dibagi-bagi dalam paket kecil untuk dijual kepada pemesan.

4. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku bernama Dedi Sungkowo als Aek, yang telah membenarkan identitasnya, dan apabila unsur lain dalam dakwaan telah terbukti maka dapat dikenakan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah cukup terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawar kan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" adalah merupakan perbuatan yang merupa kan alternatif, apa bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg.Panigara Padang Bulan Kota Medan, ada petugas kepolisian yang melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), ketika terdakwa hendak memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu dari Ane (DPO) sebanyak 1 (satu) gram kemudian dibagi-bagi dalam paket kecil untuk dijual kepada pemesan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima uang jual-beli sabu-sabu seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut membuktikan bahwa terdakwa ada melakukan perbuatan menjual narkotika seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur menjual, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terdakwa menjual narkotika tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk menjadi penjual narkotika, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual".

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisik Nomor LAB.: 1985/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa DEDI SUNGKOWO Als AEK berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Menimbang, bahwa sabu-sabu merupakan unsur dari Narkotika jenis bukan tanaman, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur "Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikena kan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,33 gram, 12 (dua belas) plasik klip kecil, adalah barang bukti yang digunakan melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), adalah barang bukti hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomis, sehingga patut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa nama Dedi Sungkowo als Aek tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   5.1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,33 gram.

   5.2, 12 (dua belas) plasik klip kecil.
   Dirampas untuk dimusnahkan.

   5.3. Uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah),
   Dirampas untuk Negara
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal .1 Agustus 2023, oleh kami,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nelson Panjaitan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Emmy Khairani Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Fauzul Hamdi, S.H.,M.H.	Nelson Panjaitan, S.H., M.H.
Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)